

采购框架合同

合同编号: JR-CG-2026-060101

甲方（采购方）：上海金榕汽车零部件股份有限公司

单位地址：上海市宝山区宝安公路 2400 弄 58 号

纳税人识别号：91310000MA1FL1UU6M

开户银行：农行上海刘行支行

银行账号：03488410040071108

电话：59101708

投诉邮箱：linchao@jinronggroup.cn

乙方（供应方）：杭州深远工贸有限公司

单位地址：杭州市萧山区宁安路

纳税人识别号：91330109793674506H

开户银行：浦发银行杭州萧山支行

银行账号：95070154740030429

电话：0571-82124700

传真：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方委托乙方供应生产类物资（含原材料、零部件、模具）及非生产类物资（含五金类、维修类等）事宜，签订本框架合同。本合同为双方后续具体采购业务的基础依据，具体采购事宜以双方另行签订的《采购订单》及附件为准。

一、定义

- 框架合同：指本合同及附件，为双方长期合作的基础性协议，约定合作核心权利义务，具体采购以《采购订单》为准。
- 生产类物资：包括模具（用于生产甲方指定产品的专用工装模具）、原材料（甲方生产所需各类主材、辅材等）、零部件（甲方生产装配用成品、半成品部件）。
- 非生产类物资：包括五金类物资（螺栓、螺母、轴承、工具等）、维修类物资（设备维修配件、耗材等）、缝纫配件类、刀模类及相关配套服务（物资安装指导、维修技术支持、油叉车维修等）。
- 技术资料：指甲方向乙方提供的技术文件（标准、要求、图纸等）及乙方向甲方交付物资时提交的全部技术文件（2D/3D 图纸、材质报告、合格证明、检验报告等）。
- 图纸确认：甲方对乙方提交的模具设计图纸进行的过程确认，确认后的图纸为最终验收技术资料之一。
- 拆模：乙方在甲方场地对模具进行拆装，供甲方检查部品、部件、尺寸、结构是否符合约定。
- 试模：在甲方机器上使用乙方制作的模具试生产，直至产出符合要求的合格产品并经甲方书面确认的过程。
- 最终验收：乙方向甲方交付全部技术资料及物资后，双方对物资数量、规格、材质、运行功能等检验结果书面确认的最终验收。
- 采购订单：甲方根据实际需求向乙方下达的具体采购文件，明确物资名称、规格、数量、价格、交货期等核心内容。

二、合同目的与适用范围

- 本合同旨在规范甲乙双方生产类及非生产类物资采购合作，保障供应稳定性与高效性，明确双方长期合作的核心权利义务。
- 本合同适用范围包括但不限于甲方生产所需模具、原材料、零部件（含外购与外协成品与半成品）的设计、制造、供应及相关服务，以及非生产类物资的采购、配送、售后服务等。

3. 本合同为框架协议，不约定具体采购单价、数量及总金额。具体采购业务以双方签署的《采购订单》为准，《采购订单》内容与本合同不一致的，以《采购订单》为准；《采购订单》未约定的，适用本合同约定。

三、合作模式与订单管理

（一）订单下达与确认

1. 甲方通过书面（采购平台、电子邮件、快递邮递（如有）），双方确认的采购管理系统向乙方下达《采购订单》，订单应明确物资类型、名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点、验收标准、单价等核心内容。
2. 乙方应在收到《采购订单》后 1 个工作日内予以确认；对订单内容有异议的，需在确认期限内书面提出，逾期未确认或未提出异议的，视为认可订单全部内容。
3. 模具采购订单下达前，双方应另行签订《技术协议》，明确模具设计开发依据、技术标准和质量要求，作为订单附件。

（二）订单变更与取消

1. 甲方因实际需求变化需变更或取消订单的，应提前 1 个工作日书面通知乙方：
 - （1）若乙方未开始组织生产或采购，订单变更 / 取消无需承担额外费用；
 - （2）若乙方已开始生产或采购，双方协商处理已产生的合理成本。
 - （3）乙方因自身原因需变更或取消订单的，需提前 7 个工作日书面征得甲方同意，否则应承担甲方另行采购的差价损失、停工损失等全部损失。未造成甲方停线等严重损失的，乙方管理层需向甲方汇报具体原因，并承担 5000 元-10000 元的损失赔偿，如造成甲方停线等严重后果的，a. 造成甲方停线的，乙方应承担 500 元/分钟的赔偿费用，b. 造成甲方客户停线的，乙方应承担甲方的所有相关损失，包括但不限于甲方客户停线的索赔损失及甲方的直接损失等。
2. 模具订单变更涉及设计调整的，需经甲方书面确认，因甲方原因导致设计变更的，不增加设计和制造费用。

1. （三）预测订单与正式订单

2. 甲方每月 15 号通过邮件（上海金榕计划部）下发下月预测订单，仅作为乙方备货参考，不作为正式发货依据；每月 30 号 / 次月 1 号下发正式订单，正式订单原则上覆盖预测订单内容，乙方不得重复生产，以实际入库合格品进行结算。
3. 甲方下达的正式订单超过 1 个月未通知发货的，订单自动作废；乙方已生产完成的，应及时书面告知甲方，双方协商处理。
4. 乙方对预测订单或正式订单有疑问的，需与甲方计划部通过邮件等书面形式沟通，与其他人员沟通无效；未经书面沟通擅自超订单备货的，损失由乙方自行承担。

四、技术要求与设计开发

（一）技术标准

1. 乙方提供的各类物资及服务应符合国家及行业相关标准、甲方指定技术规范（含《技术协议》）及《采购订单》约定，无明确标准的，按国际标准或较高质量标准执行。
2. 甲方对物资质量有特殊要求的，应在订单中明确相关要求，乙方应严格按照要求组织生产加工及供应，并提供相关技术资料佐证。

（二）模具设计与确认

1. 乙方应根据《技术协议》及甲方提供的技术资料进行模具设计，设计完成后将图纸提交甲方进行图纸确认，经甲方书面确认后的图纸作为模具生产加工的唯一依据。
2. 设计过程中，甲方要求更改设计的，需出具书面变更文件，乙方据此调整设计，相关变更文件作为本合同附件。

（三）资料提供与确认

1. 甲方应向乙方提供必要的采购信息（如物资规格、技术参数、质量标准等），协助乙方完成供应工作。
 - （1）乙方交付物资时，应一并提交完整的技术资料：
 - （2）模具交付需提供 2D/3D 图纸（纸质一式 3 份 + 电子稿）、材质报告、检验报告等；
2. 原材料 / 零部件交付需提供出货检验报告、合格证明、关键特性清单等；
3. 非生产类物资交付需提供产品合格证明、检验报告（如需）等。
4. 乙方提供的全部技术资料必须完整、真实、有效，并加盖乙方公章。

五、生产与质量控制

（一）生产要求

1. 乙方应根据双方确认的进度计划组织生产（模具）或采购（原材料、非生产类物资），确保按期交付。
2. 乙方生产模具所用原材料应符合合同约定和甲方要求，材质报告随模具一并交付；甲方有权定期或不定期至乙方生产场地检查生产进度及质量，乙方应全力配合。
3. 乙方不得向甲方提供假冒伪劣、以次充好的物资，不得擅自变更物资规格、质量标准。

（二）质量保证

1. 乙方保证所供物资为原厂商出厂、全新未使用的合格产品，质量与封样件（如有）一致；模具应满足约定的使用寿命要求。
2. 乙方应建立完善的质量管控体系，交付前需经自身质检部门检验合格，出具检验报告后方可提请甲方验收。
3. 原材料采购中，若甲方来料检验为抽检，生产过程中发现质量异常的，乙方仍需承担全部责任。

（三）价格调整限制

1. 报价经甲方确认后，乙方无重大原因不得随意涨价；因市场价格大幅变动需调整的，应提前三个月书面告知甲方，双方协商确认。
2. 模具价格在《技术协议》及订单中明确后，不得随意调整。

六、交付与运输

（一）交货要求

1. 交货期限：
 - （1）模具应在《采购订单》约定的期限内完成交付及最终验收；
 - （2）原材料、非生产类物资应严格按照订单约定的交货时间送达指定地点；
 - （3）乙方无法按时交付的，应提前 7 个工作日书面告知甲方，经甲方同意后方可延期，否则视为违约。
2. 交货地点：甲方场地内指定地点，乙方负责物资卸车（如需），直至甲方完成验收。
3. 交付凭证：乙方交货时应提供《送货单》，注明订单号、采购单编号、产品编号、名称、规格、数量、单位等信息；模具及原材料交付还需单独附上《出货检验报告》。
4. 分批出货：乙方应按甲方要求分批出货，来料数量不得少于订单约定数量；超出订单数量 1%（模具除外）的，甲方有权拒收，超出部分不予付款，乙方自行承担退货物流费用。
5. 禁止供货情形：乙方在交付前若存在无合同、无订单、无明确质量标准、无关键特殊特性清单、无零件号等情形之一的，不得供货，应主动告知甲方解决后再行交付。

（二）包装与运输

1. 乙方负责物资包装，包装材料应坚固，根据物资特性采取防潮、防晒、防震、防压、防水等保护措施，确保物资安全抵达交付地点；外包装应明确标记批次号、订单编号、产品信息等。
2. 乙方负责物资从其仓库至甲方交货地点的运输工作，承担运输费用及风险（含损坏、丢失、雨淋等）；模具运输需购买足额保险，未购买或保险额度不足造成的损失，由乙方自行承担。
3. 物资错送至非指定地点的，乙方应重新运输至约定地点，承担由此产生的全部费用、风险及违约责任。

（三）特殊物资交付

1. 模具交付后，乙方应负责在甲方场地进行拆模、安装调试，直至试模合格。
2. 甲方提供给乙方的生产设备、模具、产品等物品，由乙方承担运输费用，乙方应妥善保管、正当使用并定期维护，归还时需保持完好，损坏或遗失的，乙方承担全部赔偿责任。

七、验收流程

（一）验收分类与标准

1. 初步验收：
 - （1）物资运至甲方指定地点后，甲方核对物资数量、规格、材质及技术资料，确认相符后书面签收；
 - （2）签收仅代表数量及外观无异议，不视为质量最终确认；发现短缺、损坏、故障或与约定不符的，甲方有权拒收，乙方应及时重做或更换。

2. 专项验收：
 - (1) 模具初步验收后，乙方组织专业人员拆模，双方共同检查部品、部件、尺寸、结构等，符合标准的进入试模阶段；不符合的，乙方重做或更换。
 - (2) 试模验收：乙方将模具安装至甲方机器，连续不间断生产出符合验收标准的产品约定数量（订单明确），方可通过试模验收。
3. 最终验收：
 - (1) 模具试模合格后，双方签署《最终验收报告》，视为最终验收通过；
 - (2) 原材料、非生产类物资经甲方检验符合质量标准的，出具验收合格证明，视为最终验收通过。
4. 验收标准：包括本合同约定、《技术协议》、设计图纸、模具成本分析明细表、国家 / 行业标准、订单约定的质量要求等。

（二）验收异议与处理

1. 甲方应在收到物资后 3 个工作日内组织验收，有质量异议的，应在验收期限内书面通知乙方；
2. 乙方收到异议通知后，应在 3 个工作日内核实，情况属实的，按以下方式处理：
 - (1) 补货、换货或退货，相关费用由乙方承担；
 - (2) 原材料质量不合格的，甲方可选择特采（按不合格品 8-9 折结算）、索赔（乙方承担返工、工时、损耗等损失）或退货（乙方补足数量并承担物流费用）；
 - (3) 模具验收不合格的，乙方应限期整改，直至符合标准，逾期未整改合格的，视为违约。

（三）风险转移

物资毁损、灭失的风险，在最终验收通过前由乙方承担；最终验收通过后，由甲方承担。

八、价款结算

（一）结算依据与周期

1. 结算依据：经甲方验收合格的《采购订单》实际数量及订单约定单价，乙方提供的合法有效增值税专用发票（税率 13%）。
2. 结算周期：
 - (1) 每月 10 号前，乙方提供上月对账单与甲方核对；每月 15 号前，乙方开具并送达增值税专用发票；
 - (2) 甲方收到发票并确认无误后，按以下方式付款：
 - ① 原材料、非生产类物资 60 个工作日内银行转账支付；
 - ② 模具：
 - 1) 合同签订后支付总价 30% 作为预付款（材料款）；
 - 2) 最终验收通过后支付总价 30%；
 - 3) 甲方客户确认后支付总价 30%；
 - 4) 剩余 10% 作为质保金，质保期届满无质量问题且无未决纠纷的，一次性无息支付。

（二）开票与付款信息

1. 甲方开票信息：

公司名称：上海金榕汽车零部件股份有限公司
纳税人识别号：91310000MA1FL1UU6M
开户银行：农行上海刘行支行
银行账号：03488410040071108
地址：上海市宝山区宝安公路 2400 弄 58 号
电话：59101708
2. 乙方开票信息（由乙方填写）：

公司名称：杭州深远工贸有限公司
纳税人识别号：91330109793674506H
开户银行：浦发银行杭州萧山支行
银行账号：95070154740030429
地址：杭州市萧山区宁安路
电话：0571-82124700

3. 每次付款前，乙方应开具对应金额的增值税专用发票，甲方收到发票且确认无误后再行付款。

（三）审厂配合义务

合同签订后，若甲方需要乙方配合审厂或提供产品资料，乙方应无条件配合；拒不配合导致甲方损失的，甲方有权延迟支付货款，且乙方不得以货款未付为由拒绝供货，否则承担甲方断产的全部损失。

九、质保与售后服务

（一）质保期约定

1. 模具质保期：
 - （1）全周期产量大于模具设计寿命的，质保期为模具最大设计寿命；
 - （2）全周期产量小于模具设计寿命的，质保期不超过 1 年；
 - （3）具体选择以《采购订单》约定为准。
 - （4）原材料质保期：自验收合格之日起不少于 12 个月，订单有特殊约定的从其约定。
 - （5）非生产类物资质保期：以《采购订单》约定为准，未约定的不少于 12 个月。

（二）售后服务要求

1. 质保期内，乙方提供免费维修、更换服务，不再收取额外费用。
2. 乙方接到甲方报修通知后，应在 24 小时内响应并派员至甲方现场处理；需返厂维修的，乙方承担包装、运输、装卸等全部费用。
3. 质保期内乙方推脱、拒绝报修或未及时响应的，甲方可自行委托第三方处理，费用从质保金中扣除；质保金不足以弥补损失的，乙方补足差额。
4. 质保期内物资经维修或更换后仍无法达到验收标准的，甲方有权选择退货并要求乙方赔偿损失。
5. 质保期满后，甲方要求乙方提供维修、保养服务的，乙方可收取成本费用，但不得拒绝提供服务。

十、产权与保密

（一）产权

1. 乙方保证所供物资及相关技术资料不存在所有权或知识产权瑕疵，甲方不会因使用该物资遭受第三方侵权指控；若发生侵权纠纷，乙方负责与第三方交涉，承担全部法律责任和费用（含甲方律师费、诉讼费、赔偿金等），并赔偿甲方名誉损失。
2. 双方在履行本合同过程中产生的全部知识产权（含模具设计方案、技术改进等）归甲方所有。
3. 模具所有权自最终验收通过后归甲方所有，甲方有权调配或收回，乙方不得擅自处置；因乙方原因导致模具损毁的，乙方按合同价值赔偿。
4. 外协零件所用工装模具如是甲方投资（单独投资或分摊到产品单价中），模具所有权归甲方，甲方可根据需要随时转移处置该模具，乙方负责模具的维护保养及存储；模具由乙方投资的，产权归乙方，乙方负责模具开发，生产，维护保养及存储的所有相关费用；该模具为甲方专用模具，不得做以他用，该模具知识产权归甲方所有。

（二）保密义务

1. 乙方对甲方提供的技术资料、采购计划、技术参数、商业秘密等负有保密义务，应出具书面接收明细，合同履行完毕后将技术资料全数返还甲方。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露本合同内容、甲方商业秘密及履行合同过程中获取的技术资料，不得将技术资料用于非本合同约定的其他领域。
3. 保密义务在合同期间及合同解除 / 终止后 3 年内持续有效，不因合同终止而失效。
4. 乙方违反保密约定的，应向甲方支付违约金（具体金额可在订单中约定），造成甲方经济损失的，承担全额赔偿责任。

十一、违约责任

1. 一方严重违反本合同约定，导致另一方合同目的无法实现的，构成实质违约，守约方有权解除合同，违约方按合同相关订单总金额的 30% 支付违约金，并赔偿守约方可得利益损失、诉讼费、律师费等全部损失。
2. 乙方逾期交付物资的，每迟延一日，按对应订单总金额的万分之五支付逾期违约金；逾期达 30 日（模具）或

- 7 日（其他物资）的，甲方有权解除订单，要求乙方赔偿损失。
- 乙方未按约定履行质保 / 保修义务的，每迟延一日，按对应订单总金额的万分之五支付违约金；甲方委托第三方处理的，费用由乙方承担。
 - 因物资质量问题导致甲方或第三方人身、财产损害，或造成甲方停工、客户罚款等损失的，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权要求退货或更换物资。
 - 甲方逾期付款的，每迟延一日，按应付未付款项的万分之五支付逾期违约金，但因乙方原因导致付款延迟的除外。
 - 乙方提供假冒伪劣物资、擅自变更订单约定或泄露甲方商业秘密的，甲方有权解除合同，要求乙方赔偿全部损失。

十二、不可抗力

- 因火灾、台风、洪水、地震、战争、内乱、瘟疫等双方认可的不可抗力导致合同无法履行的，受影响一方可暂停履行相关义务，合同履行期限相应顺延，顺延时间等于不可抗力持续时间。
- 受影响一方应在不可抗力发生后 7 个工作日内，通过电传或传真通知另一方，并提供权威机构出具的证明；不可抗力终止后，应及时通知另一方并全力弥补延误损失。
- 不可抗力持续超过 30 天的，双方协商解决合同履行问题；协商不成的，任何一方有权解除合同，互不承担违约责任。
- 合同履行过程中，因国家法律法规、政策变化导致一方无法履行合同的，双方互不承担法律责任，协商处理后续事宜。

十三、争议解决

- 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款约定的义务。

十四、其他条款

- 甲方有权将本合同项下的权利义务概括转移给其关联方，乙方收到甲方书面通知后应配合办理变更手续。
- 本合同首部约定的地址为双方文件及司法文书的送达地址，通过快递或邮寄方式送达至该地址即视为有效送达。
- 本合同附件（含《技术协议》《模具成本分析明细表》《采购订单》《质量协议》等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件与本合同约定不一致的，以本合同为准。
- 对本合同内容的任何修改和补充，均需以书面形式由双方盖章确认后生效，作为本合同不可分割的部分。
- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期自____年__月__日起至____年__月__日止；合同期满前 30 天，双方无异议的，可协商续签。
- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：上海金榕汽车零部件股份有限公司

乙方（盖章）：杭州深远工贸有限公司

代表（签字）：

代表（签字）：

经办人：盛训杰

经办人：许燊

签署日期： 年 月 日

签署日期： 2026 年 8 月 14 日